



Муниципальное образование
городской округ Дзержинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 4»

140090 Россия Московская обл. г. Дзержинский, ул. Лермонтова д. 1а, т. 8(495)551-47-44,
ф.8(495) 550-23-31, E – mail: School 4-06@mail.ru

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии

протокол от «07» 11 2017 № 7

*Сидорова
Председатель Управляющего
совета гимназии
07.11.2017 Малясова*

УТВЕРЖДЕНО

и введено в действие

Приказом от «07» 11 2017 № 211

Директор *Шувалова И.А.*



Порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом учреждения.

1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия № 4» (далее – учреждение).

2. Порядок и основания перевода

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обучающегося в другие образовательные учреждения.

2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в следующих случаях: - в связи с переменой места жительства; - в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе в образовательные учреждения, реализующие другие виды образовательных программ; - по желанию родителей (законных представителей), для несовершеннолетних обучающихся.

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося.

2.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса не более 25 человек).

2.5. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, установленном законодательством.

2.6. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей) при условии предоставления справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другое общеобразовательное учреждение.

2.7. При переводе обучающегося в учреждение прием его осуществляется в соответствии с Правилами приема в школу.

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из учреждения.

3.2. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: – в связи с получением образования (завершением обучения)² : 1 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся 1 – по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2 – в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;

3 – по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

4 – по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора учреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из школы.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

3.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирование учреждения.

3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.9. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, производится по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося. 2 п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 3 п.2 ч.2, ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ».

В заявлении указываются: а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; б) дата и место рождения; в) класс обучения; г) причины оставления учреждения. После поступления заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, учреждение направляет письменное согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, учреждение направляет письменное согласие на отчисление родителей (законных представителей) обучающегося и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.10. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся среднего образования.

3.11. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся.

3.12. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы: – личное дело обучающегося; – ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения и заверяется печатью Учреждения; – документ об уровне образования (при наличии); – медицинскую карту обучающегося.

3.13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.

3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения.

3.15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе Учреждения, в установленном законом порядке.

4. Порядок восстановления обучающихся

4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.

4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины.